

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

OPOSICIÓN A MOCIÓN PRESENTADA POR EL CFSE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

La posición adoptada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) denota un total desconocimiento del proceso de evaluación y otorgación de permisos en Puerto Rico. Además, desconoce el propósito legislativo y el alcance del interdicto estatutario conforme al Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En su defecto, la CFSE está actuando de manera temeraria y contumaz mediante la presentación de múltiples mociones contrarias a derecho.

Es imperativo aclarar que las violaciones a la ley, especialmente las construcciones clandestinas, no se extinguen con el tiempo ni pueden evaluarse de forma fraccionada. Es importante recalcar La Regla 3.2.4 del Reglamento Conjunto dispone que la regla 3.2.4 (b) que hay obras no se consideran obras de construcción y no requerirán un permiso de construcción, siempre y cuando no formen parte de otra obra o desarrollo mayor, entiéndase que no se admiten fraccionamientos de obras. Por el contrario, las construcciones ilegales gravan las propiedades y pueden ser cuestionadas en cualquier momento mientras persista la violación.

II. EL CARÁCTER INTEGRAL DE LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES

El CFSE pretende que este Honorable Tribunal enfoque su análisis exclusivamente en la sustitución de los chillers, como si dicha acción estuviera aislada de otras

modificaciones estructurales realizadas por el CFSE. Sin embargo, dicha sustitución requiere permisos y es parte de una intervención mayor. Más aún, el CFSE admite haber realizado las obras, y con total impunidad sostiene que la controversia se torna académica debido a su culminación. Nada más alejado de la realidad.

Este Honorable Tribunal convocó una vista evidenciaria para el 10 de marzo de 2025. Curiosamente, el CFSE se opone a que ELI S.E. presente un perito, argumentando que esto retrasaría el caso. No obstante, el interdicto estatutario tiene un marco procesal y sustantivo claro, limitando la controversia a lo establecido en la ley. En el caso de autos, los elementos a evaluar son los siguientes:

1. **Remoción, reubicación, cambio y construcción del sistema mecánico de enfriamiento** en el edificio de la CFSE en Carolina sin el debido permiso de construcción.
2. **Construcción, restauración, reconstrucción, ampliación, alteración o remodelación de ascensores y equipos similares** sin el correspondiente permiso de construcción. (*Reglamento Conjunto, Sección 3.2.1(d)*).
3. **Demolición de una pared de "pre cast" o concreto armado** sin el permiso de construcción requerido. (*Reglamento Conjunto, Sección 3.2.1(a)*).

Conforme a la Sección 3.2.4(a) del Reglamento Conjunto de Puerto Rico, no se permite el fraccionamiento de proyectos. Esto aplica de manera directa al caso de autos, ya que no se puede analizar de forma aislada la sustitución de los chillers en relación con el resto de las construcciones ilegales ejecutadas por el CFSE. Además, el cambio de los chillers incide sobre aspectos mecánicos, plomería y eléctrico (*Reglamento Conjunto, Artículo 3.2.4(b) 9*).

III. LA NECESIDAD DEL PERITO PARA GARANTIZAR UNA EVALUACIÓN IMPARCIAL

El CFSE pretende ocultar la verdad y restringir el derecho de ELI S.E. a presentar prueba pericial. Sin embargo, en una vista evidenciaria como la programada, ELI S.E. tiene derecho a presentar un perito especializado en materia de permisos. En este caso, el testimonio del Ingeniero Camilo Almeyda es fundamental, dado su extenso conocimiento en

el tema, sus publicaciones sobre el tema ("*55 Años de Permisos*"), y su experiencia como primer director del Negociado de Permisos y en la Junta de Planificación.

Su testimonio se limitará a la interpretación reglamentaria sobre la ausencia de permisos y las construcciones ilegales realizadas por el CFSE. Es inaceptable que el CFSE, con pleno conocimiento del alcance del testimonio del Ingeniero Almeyda, intente invalidarlo.

Este caso requiere la celebración de la vista sobre el interdicto provisional y permanente. Es crucial que, ante la falta de permisos para las obras ilegales, este Honorable Tribunal ordene la paralización inmediata del uso hasta que estas sean eliminadas o legalizadas conforme a la ley.

Lo que realmente busca el CFSE con su oposición es alargar el proceso y legitimar el uso clandestino de sus obras. Sin embargo, este Honorable Tribunal no puede avalar dicha conducta, ya que se trata de una cuestión de seguridad pública.

En consecuencia, tanto el sistema de enfriamiento como el sistema de elevadores deben ser paralizados de inmediato hasta que se obtengan los permisos necesarios. La reglamentación es clara, y el CFSE, al optar por ignorarla, pierde el derecho a solicitar remedios. Se trata de un daño auto infligido, lo que lo deja sin base para cualquier reclamación posterior. Precisamente es lo que recoge nuestra jurisprudencia como manos sucias. (FALTA CITA)

Este caso es sencillo y directo: **se construyó ilegalmente o no**. En este caso, la falta de permisos de construcción está admitida por el propio CFSE.

El CFSE parece asumir que, tras culminar las obras ilegales, estas quedan fuera del alcance revisor del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. Esto refleja temeridad o, en su defecto, un craso desconocimiento de la ley. No obstante, la construcción sin permiso constituye una violación revisable bajo la Ley 161-2009 y afecta directamente la seguridad pública.

V. CONCLUSIÓN

El CFSE no puede pretender que la culminación de las obras ilegales convierta la controversia en académica. Por el contrario, esto intensifica el problema desde la óptica de la seguridad pública.

Por lo tanto:

1. **El perito debe ser admitido**, ya que su testimonio es fundamental para esclarecer la falta de permisos y las violaciones reglamentarias.
2. **La vista evidenciaria del 10 de marzo debe celebrarse** y se debe requerir que el CFSE produzca los permisos requeridos.
3. **Deben suspenderse de inmediato el uso del sistema de enfriamiento y los ascensores** hasta que se regularicen conforme a la ley.
4. **El CFSE no puede beneficiarse de su incumplimiento**, y este Honorable Tribunal debe garantizar el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.

POR TODO LO CUAL, se solicita a este Honorable Tribunal que desestime la oposición del CFSE y conceda los remedios solicitados en derecho y equidad.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256

